

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5851/2537

นาย ชื่น ไกล่ชิด
นาย ถม รุ่ง แจ้ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง จ. ผู้ตาย กับจำเลยเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดที่จะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 วรรคแรก เมื่อสัญญาซื้อขายมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะ แม้ที่ดินที่ซื้อขายกันจะเป็นเพียงที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งไม่เคยมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ เจ้าของที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง และการซื้อขายจะสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครอง ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบของนิติกรรมก็ตาม แต่โจทก์ซึ่งเป็นทายาทของ จ. ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งตกเป็นโมฆะ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางจ้อย ไกล่ชิด ผู้ตาย และเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสองเป็นสามีภรรยากัน จำเลยที่ 1 มีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1760 และ น.ส.3 สารบบเลขที่ 18 จำนวน 2 แปลง เมื่อ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2529 จำเลยทั้งสองได้ตกลงขายที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่นางจ้อยในราคา 180,000 บาทจำเลยทั้งสองได้รับเงินค่าที่ดินไปครบถ้วนแล้วและได้มอบการครอบครองที่ดินให้แก่ผู้ตายในวันทำสัญญา โดยได้ทำหนังสือสัญญาซื้อขายกันไว้และตกลงจะโอนให้แก่กันในภายหน้า นางจ้อยผู้ตายกับโจทก์ได้ครอบครองที่ดินที่ซื้อขายกันมาโดยตลอดด้วยเจตนาเป็นเจ้าของหลังจากนางจ้อยได้ถึงแก่ความตายในวันที่ 7 ธันวาคม 2529 และศาลมีคำสั่งให้โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว โจทก์ได้ติดต่อทวงถามให้จำเลยทั้งสองโอนที่ดินให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1760 และ น.ส.3 สารบบเลขที่ 18 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญาซื้อขายตามสำเนาหนังสือสัญญาเอกสารท้ายฟ้อง คู่สัญญามีเจตนามุ่งซื้อขายที่ดินกันเสร็จเด็ดขาดเมื่อมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนสิทธิตามสัญญาซื้อขายได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายเพียงประเด็นเดียวว่า หนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างนางจ้อย ใกล้เคียง กับจำเลยทั้งสองตามสำเนาเอกสารท้ายฟ้องตกเป็นโมฆะหรือไม่เมื่อพิเคราะห์ข้อความในสำเนาหนังสือสัญญาการซื้อขายเอกสารท้ายฟ้องจะเห็นได้ว่า สัญญาดังกล่าวมีข้อความชัดเจนว่าจำเลยทั้งสองตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่นางจ้อย ใกล้เคียง โดยมีความประสงค์ขายขาดในราคา 180,000 บาท และได้จ่ายเงินถูกต้องตามที่ตกลงกันรวมทั้งได้มอบที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ซื้อตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 แล้ว ไม่มีข้อความ

ตอนใดให้สัญญาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญาประสงค์ที่จะให้เป็นสัญญาซื้อขายซึ่ง
ต้องไปจดทะเบียนโอนกันภายหลังอันจะทำให้เห็นว่าเป็นเพียงสัญญาจะซื้อขายศาล
ฎีกาเห็นว่า สัญญาซื้อขายระหว่างนางจ้อย ใกล้เคียงกับจำเลยทั้งสองเป็นสัญญาซื้อขาย
เสร็จเด็ดขาดที่จะต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 456 วรรคแรกเมื่อสัญญาซื้อขายดังกล่าวมิได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ย่อมตกเป็นโมฆะ แม้ที่ดินพิพาทที่ซื้อขายกันจะเป็นเพียงที่ดินที่มี
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ซึ่งไม่เคยมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ เจ้าของ
ที่ดินมีเพียงสิทธิครอบครอง และการซื้อขายจะสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบ
ครอง ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบของนิติกรรมก็ตามแต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลย
ทั้งสองจดทะเบียนโอนสิทธิในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาซื้อขายซึ่ง
เป็นโมฆะ โจทก์จึงหาสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่"

พิพากษายืน

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>